

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3231/2536

นาย เทา ทอง สี หรือ ทอง ศ รี
นาง อม รัตน์ วิริยะธารัง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ทวิ

การอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงในคดีอาญานั้น ศาลจะต้องพิจารณาอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสำหรับข้อหาแต่ละกระทงความผิดตามฟ้องว่าต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ ไม่ใช่ความผิดที่พิจารณาได้ความข้อหาปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมตามฟ้อง มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทคดีโจทก์ในข้อหาดังกล่าวจึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันปลอมหนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอมว่าโจทก์ได้มอบอำนาจและยินยอมให้นางยอด ทองศรี ภริยาของโจทก์ขายที่ดินของโจทก์ให้แก่จำเลยและโจทก์ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจำเลยกับพวกโดยทุจริตได้นำหนังสือมอบอำนาจซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอมและหนังสือให้ความยินยอมของโจทก์ซึ่งเป็นเอกสารปลอมไปแจ้งและแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่ดินเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงจึงได้จดทะเบียนโอนที่ดิน

จำเลยกับพวกได้แจ้งลงในท้ายหนังสือมอบอำนาจ และบันทึกถ้อยคำรับรองหนังสือมอบอำนาจและบันทึกถ้อยคำซึ่งเป็นเอกสารราชการอันมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและได้รับจดทะเบียนการขายที่ดินให้แก่จำเลยไป การกระทำของจำเลยน่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ เจ้าพนักงานที่ดินและประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 267, 268, 90, 91 และ 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าหนังสือมอบอำนาจเป็นเอกสารธรรมดาไม่ใช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) ข้อหาตามฟ้องจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268 ซึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันปลอมและใช้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรมอันเป็นการปลอมเอกสารสิทธิและเอกสารธรรมดา แจ้งให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนข้อความอันเป็นเท็จ ขอให้ลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 267, 268, 83, 90, 91 ศาลชั้นต้น
พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษตามฟ้อง ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งรับอุทธรณ์โจทก์เฉพาะข้อหาปลอมและใช้หนังสือมอบอำนาจปลอม ซึ่งเป็น
เอกสารสิทธิปลอมเห็นว่า การอุทธรณ์คดีอาญาในปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ศาลจะต้อง
พิจารณาอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย สำหรับข้อหาแต่ละกระทงความผิดตาม
ฟ้องว่า ต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ ไม่ใช่ตามความผิดที่พิจารณาได้ความสำหรับข้อหา
ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมตามฟ้องมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือน ถึงห้าปีและ
ปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท คดีโจทก์ในข้อหาดังกล่าวจึงไม่ต้องห้ามมิให้
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
193 ทวิ

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณา
อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265, 268 แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(บุญธรรม อยู่ฟูก-เจริญ นิลเอสงฆ์-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ